

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2355/2536	นาย ชนะ พงษ์ ลิ้วระ	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาย สาย อุดร พรานพ รม กับพวก	โจทก์
	นาย ทวี ศักดิ์ แซ่เล่า กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2)

ที่ดินที่ผู้ร้องเช่าซื้อมาเป็นคนละส่วนกับที่พิพาทที่โจทก์ฟ้อง ชับไล่จำเลย แม้ผู้ร้องจะได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจากว. เช่นเดียวกับจำเลยตลอดจนผลแห่งคดีนี้อาจทำให้จำเลยต้องแพ้คดีมีผลกระทบจนเป็นที่ห่วงเกรงว่าโจทก์อาจนำคดีมาฟ้องร้องได้ก็ไม่ใช่เป็นผลแห่งคดีโดยตรงที่กระทบหรือผูกพันผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้ร้อง จึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีที่จะเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(2)

โจทก์ทั้งสี่สำนวนฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่22073 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่และบริวารซึ่งบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินของโจทก์หรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาทหากจำเลยทั้งสี่และบริวารไม่ยอมรื้อถอนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลสั่งให้โจทก์รื้อถอนเองโดยให้จำเลยทั้งสี่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ห้าม

จำเลยทั้งสี่และบริวารเกี่ยวข้องอีกต่อไปกับให้จำเลยทั้งสี่ชำระค่าเสียหายคนละ
เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสี่จะออกจากที่พิพาท

จำเลยทั้งสี่สำนวนให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะจำเลยทั้งสี่มีสิทธิในที่
พิพาทโดยได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่พิพาทจากนายวิญญูและได้เข้าครอบครองทำ
ประโยชน์ โจทก์ทราบดีว่าที่พิพาทมีคนอยู่อาศัยก่อนที่จะรับซื้อฝากที่พิพาทจากนาย
วิญญู โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและขับไล่จำเลยทั้งสี่ออกไปจากที่พิพาทขอ
ให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องทั้งสี่สืบเถิดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่า
ผู้ร้องไม่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสี่สืบเถิดอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสี่สืบเถิดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยทั้งสี่บุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอยู่
อาศัยในที่พิพาทซึ่งเป็นของโจทก์ขอให้ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย จำเลยทั้งสี่ให้การ
ความว่าจำเลยทั้งสี่มีสิทธิในที่พิพาทโดยอาศัยสัญญาเช่าซื้อที่ทำกับนายวิญญูเจ้าของ
เดิม ซึ่งโจทก์ก็ทราบดีก่อนที่โจทก์จะรับซื้อฝากที่พิพาทจากนายวิญญู โจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้อง ดังนั้นผลแห่งคดีที่โจทก์จะมีสิทธิฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจาก
จำเลยทั้งสี่ได้หรือไม่ เป็นผลโดยตรงระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสี่หาเกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกไม่ ที่ผู้ร้องทั้งสี่สืบเถิดอ้างในคำร้องว่าผู้ร้องทั้งสี่สืบเถิดอยู่ในฐานะเช่น
เดียวกับจำเลยทั้งสี่ที่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจากนายวิญญูและได้เข้าครอบครอง
ที่ดินที่เช่าซื้อมาในคราวเดียวกับจำเลยทั้งสี่จึงมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีนั้น เห็นว่า

ที่ดินที่ผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ดเข้าซื้อมาเป็นคนละส่วนกับที่พิพาทที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย
ทั้งสี่ แม้ผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ดจะได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจากนายวิญญูเช่นเดียวกับจำเลย
ทั้งสี่ ตลอดจนผลแห่งคดีนี้อาจทำให้จำเลยทั้งสี่ต้องแพ้คดีมีผลกระทบจนเป็นที่หวั่น
เกรงว่าโจทก์อาจนำคดีมาฟ้องผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ดฎีกาก็ตาม ก็ไม่ใช่เป็นผลแห่งคดี
โดยตรงที่กระทบหรือผูกพันผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ดแต่อย่างใดไม่กรณีจึงถือไม่
ได้ว่าผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ดมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีที่จะเข้าเป็นจำเลยร่วม
ได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 57(2)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาล
ล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสี่สิบเอ็ดเข้าเป็นจำเลยร่วมจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ